

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6250/2540

นาย หิรัญ สนธิ
ชุมนุม สหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศ
ไทย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 10, มาตรา 224

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 31

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49, มาตรา 54

ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานเพราะเป็นการเลิกจ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของจำเลยเนื่องจากโจทก์มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการพนักงานของจำเลยเพราะโจทก์สร้างความขัดแย้งแตกแยกในหมู่พนักงาน จึงไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมนั้น ตามข้ออุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว อ้างว่าสาเหตุที่เลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ผิดระเบียบว่าด้วยการพนักงานของจำเลยดังกล่าว แต่ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่มีความผิดในการปฏิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติเสียหายอันจะถือได้ว่ามีเหตุผลสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้เช่นนี้ข้ออุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ในปี 2536 โจทก์ทำงานกับจำเลยเต็มปีทางบัญชีโจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามระเบียบวาระการประชุมกรรมการดำเนินการซึ่ง

จำเลยกำหนดจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี ได้รับเต็มจำนวนหมายถึง เท่ากับเงินเดือน 1 เดือนจำเลยต้องจ่ายเงินโบนัสสำหรับปี 2536 ให้แก่โจทก์ จำนวน 18,140 บาท ส่วนจะได้รับเท่าใดนั้น ศาลแรงงานวินิจฉัยว่าการที่จำเลยตกลงจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปีได้รับเต็มจำนวนคือ เงินเดือน 1 เดือน เมื่อระเบียบวาระการประชุมกรรมการดำเนินการระบุว่า พนักงานเต็มปี 53.08 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 538,273.61 บาท หมายถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี ได้รับเต็มจำนวนคือ 53.08 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 1 เดือน หาใช่หมายถึงได้รับเท่ากับ เงินเดือน 1 เดือน โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินโบนัสปี 2536 จำนวน 53.08 บาท เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนจำนวน 1 เดือน เท่านั้นคือ 18,140 บาท คิดเป็นเงิน 9,628.71 บาท ความในข้อ 31 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงาน ที่กำหนดว่าถ้านายจ้างผิดนัดในการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายดอกเบี้ยแก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดร้อยละสิบห้า ต่อปีบทบัญญัติดังกล่าวหาได้กำหนดเรื่องค่าเสียหายที่นายจ้างจะต้องจ่ายระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีไม่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 มิได้บัญญัติกำหนดอัตราดอกเบี้ยของค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างไว้ กรณีจึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไป ที่กำหนดให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในส่วนค่าเสียหายได้เพียงอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเท่านั้น

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นพนักงานประจำตั้งแต่เดือน เมษายน 2511 โจทก์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพิมพ์ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 18,140 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้าง

โดยอ้างเหตุว่า โจทก์ไม่นำพาต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับแบบแผนและวิธีปฏิบัติหย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน กระด้าง
กระเดื่องและปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารงานของจำเลย ซึ่งไม่เป็นความจริง
จำเลยไม่เคยว่ากล่าวตักเตือนโจทก์ ทั้งไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวนโจทก์จำเลยเงิน
บำเหน็จและค่าชดเชยแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 424,083 บาท โดยให้โจทก์ลงชื่อใน
บันทึกการรับเงินว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่จำเลย โดยโจทก์ไม่สมัครใจ บันทึกดัง
กล่าวจึงตกเป็นโมฆะและการกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ขอ
ให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นเงิน 501,118 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยจ่ายเงินโบนัสจำนวน 36,280 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์จริงและเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้ว
เนื่องจากคณะอนุกรรมการที่จำเลยแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของโจทก์
รายงานผลการตรวจสอบพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของโจทก์และไม่น่าไว้
วางใจ โจทก์ไม่นำพาต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กระด้างกระเดื่องต่อผู้
บังคับบัญชาและอื่น ๆ จำเลยจึงมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ และจ่ายเงินบำเหน็จและค่า
ชดเชยให้โจทก์แล้ว โจทก์ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินโบนัส จำเลยได้จ่ายเงิน
โบนัสให้ลูกจ้างเพียงปีเดียวคือปี 2536 และจ่ายเพียง 53.08 เปอร์เซ็นต์ของอัตรา
เงินเดือนที่ลูกจ้างได้รับเท่านั้นมิใช่จ่ายให้เท่ากับเงินเดือน 1 เดือน ตามที่โจทก์เรียก
ร้อง ส่วนดอกเบี้ยของเงินโบนัสดังกล่าวอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนั้น โจทก์ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องจากจำเลย ส่วนที่โจทก์ขอให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจาก
ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องนั้นหากฟังได้ว่าโจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายก็มีสิทธิ
เรียกได้เพียงอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา

224 มีใช้ร้อยละสิบห้าต่อปี และโจทก์เรียกค่าเสียหายจำนวนสูงเกินไป โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์ทำหลักฐานเป็นหนังสือสละสิทธิฟ้องร้องจำเลยต่อศาลแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นพิพาทดังนี้

ข้อ 1. โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่

ข้อ 2. การเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่ หากไม่เป็นธรรมต้องชดเชยค่าเสียหายเพียงใด

ข้อ 3. จำเลยต้องรับผิดชอบเงินโบนัสหรือไม่เพียงใด

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้ยกฟ้องโดยมิได้วินิจฉัยประเด็นข้อ 2 และ ข้อ 3

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานพิพากษาว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางและให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยตามประเด็นพิพาทข้อ 2 และข้อ 3 แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยในประเด็นพิพาทข้อ 2 และข้อ 3 ว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยเมื่อเดือนเมษายน 2511 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพิมพ์ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 18,140 บาท จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยจ่ายเงินบำเหน็จและค่าชดเชยให้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 424,083 บาท พยานหลักฐานที่จำเลยนำเสนอมาฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีความผิดอันจะถือได้ว่ามีเหตุผลสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเห็น

สมควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 200,000 บาท ส่วนเงินโบนัสปี 2536 นั้นโจทก์ทำงานกับจำเลยเต็มปีทางบัญชี โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามระเบียบของจำเลย ตามเอกสารหมายเลข 2 และพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2524 ตามเอกสารหมายเลข 8 ตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 3/2537 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2537 เอกสารหมายเลข 9 จำเลยกำหนดจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปีได้รับเต็มจำนวนหมายถึง เท่ากับเงินเดือน 1 เดือน จำเลยต้องจ่ายเงินโบนัสสำหรับปี 2537 (ที่ถูกต้องปี 2536) ให้แก่โจทก์จำนวน 18,140 บาท โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสสำหรับปี 2537 พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจำนวน 200,000 บาท และเงินโบนัสจำนวน 18,140 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี และร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวตามลำดับนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานเพราะเป็นการเลิกจ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของจำเลย เนื่องจากโจทก์มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการพนักงานของจำเลย พ.ศ. 2535 หมวด 6 ข้อ 23(1)(6)(9)(11) และข้อ 27 (4) เพราะโจทก์สร้างความขัดแย้งแตกแยกในหมู่พนักงาน การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมนั้น เห็นว่า ตามข้ออุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวอ้างว่า โจทก์มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการพนักงานของจำเลย พ.ศ. 2535 หมวด 6 ข้อ 23(1) เกี่ยวกับเรื่องพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคีและความเที่ยงธรรม (6) พนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติหรือปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

โดยเคร่งครัด (ข) พนักงานต้องไม่กระทำตัวเป็นที่กระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา และ (11)พนักงานต้องไม่กระทำการใด ๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อมก่อให้เกิดประโยชน์ขัดกับธุรกิจของจำเลย เห็นว่าจำเลยอ้างว่าสาเหตุที่เลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ผิดระเบียบว่าด้วยการพนักงานของจำเลยดังกล่าว แต่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่มีความผิดในการปฏิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติเสียหายอันจะถือได้ว่ามีเหตุผลสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เช่นนี้ข้ออุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินโบนัสปี 2536 ให้โจทก์จำนวน 18,140 บาท โจทก์ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์จะได้รับเงินโบนัส เพราะขณะที่คณะกรรมการดำเนินการของจำเลยมีมติให้จ่ายเงินโบนัสแก่ลูกจ้างนั้น โจทก์พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของจำเลยแล้ว และจำเลยจ่ายเงินโบนัสให้ลูกจ้างเพียงคนละ 53.08 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนที่ลูกจ้างแต่ละคนได้รับ มิใช่ 1 เดือนตามที่โจทก์เรียกร้อง ลูกจ้างคนใดทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับเงินโบนัสเต็มจำนวนคือ 53.08 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัส 18,140 บาท นั้นเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ในปี 2536 โจทก์ทำงานกับจำเลยเต็มปีทางบัญชีโจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามเอกสารหมายเลข 2 และ จ.8 ตามระเบียบวาระการประชุมกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3/2537 วันที่ 22 ธันวาคม 2537เอกสารหมายเลข จ.9 จำเลยกำหนดจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี ได้รับเต็มจำนวนหมายถึง เท่ากับเงินเดือน 1 เดือนจำเลยต้องจ่ายเงินโบนัสสำหรับปี 2536 ให้แก่โจทก์จำนวน18,140 บาท นั้น จะเห็นได้ว่า ตามเอกสารหมายเลข จ.9 เป็นการพิจารณาจ่ายเงินโบนัสแก่พนักงานในปี 2536 ซึ่งโจทก์ทำงานกับ

จำเลยเต็มปีทางบัญชี โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินโบนัสในปี 2536 จากจำเลย ส่วนจะได้รับเท่าใดนั้น ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่จำเลยตกลงจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี ได้รับเต็มจำนวนคือ เงินเดือน 1 เดือน จำเลยอุทธรณ์ว่า ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับเงินโบนัสเต็มจำนวนคือ 53.08 เปอร์เซ็นต์ จากเงินเดือนเท่านั้น เห็นว่าตามเอกสารหมายเลข 9 ข้อ 4.2 ระบุว่าพนักงานเต็มปี 53.08 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 5387,273.61 บาทนั้น ย่อมหมายถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี ได้รับเต็มจำนวน คือ 53.08 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 1 เดือนหาใช่หมายถึงได้รับเท่ากับเงินเดือน 1 เดือน ดังที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินโบนัสปี 2536 จำนวน 53.08 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนจำนวน 1 เดือน คือ 18,140 บาท คิดเป็นเงิน 9,628.71 บาท

ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีไม่ถูกต้อง เพราะค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมิใช่เงินอยู่ในประเภทตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 31 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานแต่เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ซึ่งโจทก์สามารถคิดดอกเบี้ยได้เพียงอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเท่านั้น เห็นว่าความในข้อ 31 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน กำหนดว่า ถ้านายจ้างผิดนัดในการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายดอกเบี้ยแก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี ตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้กำหนดเรื่องค่าเสียหายที่นายจ้างจะต้องจ่ายระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีไม่ ค่าเสียหายที่ศาลแรงงานกลางกำหนดให้จำเลยชำระแก่โจทก์เป็นค่าเสียหายจากกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ซึ่งมีได้มีบทบัญญัติใดกำหนดอัตราดอกเบี้ยของค่าเสียหายดังกล่าวไว้เช่นนี้ กรณีจึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ซึ่งเป็น

บทบัญญัติทั่วไปกำหนดให้โจทก์ติดดอกเบี้ยยในส่วนค่าเสียหายได้เพียงอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีเท่านั้น

อนึ่ง โจทก์ขอให้บังคับจำเลยชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายและเงินโบนัสนับแต่
วันถัดจากวันฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง
จึงเกินคำขอ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจำนวน200,000 บาท และเงิน
โบนัสจำนวน 9,628.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน
แต่ละจำนวนดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(กมล เพียรพิทักษ์-อัมพร ทองประยูร-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>